

0083916-50.1998.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 8ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 338/1998 - 52º Distrito Policial - Parque São Jorge

Autor:

Justiça Pública

Réu e Co-Réu:

Gerson Aparecido Antunes e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri

Vistos.

Fls. 1/7: Trata-se de pedido de reabilitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

8ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0083916-50.1998.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0083916-50.1998.8.26.0050 - c. 682/98 - Apenso de Reabilitação Criminal

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 338/1998 - 52º Distrito Policial - Parque São Jorge

Autor:

Justiça Pública

Réu e Co-Réu:

Gerson Aparecido Antunes e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri

Vistos.

Fls. 1/7: Trata-se de pedido de reabilitação criminal formulado pela Defesa do corréu Miguel.

O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido (fls. 8).

Entendo que não há que se falar em reabilitação.

Conforme consta às fls. 208/215 dos autos principais, a sentença proferida absolveu o corréu das acusações que lhe foram imputadas.

Não houve interposição de recursos e a sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 11/05/1999 (fls. 216) e para o corréu em 17/09/1999 (fls. 244).

Aduz o art. 93, do Código Penal que:

Art. 93 - A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação. (destacamos)

Ainda, o art. 94, do mesmo Diploma Legal, estabelece que a reabilitação pode ser requerida após o prazo de 02 (dois) anos, a partir do dia em que for extinta a pena ou terminar a sua execução.

No mesmo sentido seguem as determinações do Código de Processo Penal no art. 743.

Com efeito, não há nos autos condenação transitada em julgado, nem tampouco qualquer pena aplicada ao réu, motivo pelo qual não há que se falar em reabilitação.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reabilitação criminal formulado por MIGUEL CARAÇA, por falta de amparo legal.

Sem prejuízo, atualize-se o histórico de partes a fim de constar da certidão de feitos a sentença absolutória proferida nestes autos, bem como o trânsito em julgado.

Em nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos.

P.I.C.

São Paulo, 19 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA